

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

Région : Québec

Dossiers : 520614-31-1308 556912-31-1411
561224-31-1412

Dossier CNESST : 123385064

Québec, le 5 mai 2016

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : Jean-Luc Rivard

Dave Poulin
Partie demanderesse

et

Dist. Athlétique & Nutrition DAN inc.
Partie mise en cause

et

**Commission des normes, de l'équité
de la santé et de la sécurité du travail**
Partie intervenante

DÉCISION

Dossier 520614-31-1308

[1] Le 28 août 2013, monsieur Dave Poulin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la

Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 août 2013, à la suite d'une révision administrative.

[2] Par cette décision, la CSST confirme en partie une décision rendue initialement le 15 mai 2013 déclarant que le travailleur avait droit à une allocation pour l'aide personnelle à domicile à compter du 1^{er} janvier 2003. Cette décision déclare également qu'à compter du 18 mai 2013, le travailleur recevra une allocation au montant de 711,97 \$ toutes les deux semaines.

Dossier 556912-31-1411

[3] Le 6 novembre 2014, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l'encontre d'une décision de la CSST rendue le 29 septembre 2014, à la suite d'une révision administrative.

[4] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu'elle a rendu initialement les 22 juillet 2014 et 30 juillet 2014 relativement à des demandes de remboursement de frais de médicaments. Ainsi, la CSST, dans la décision du 22 juillet 2014, refusait le remboursement de la médication acquise entre le 6 décembre 2004 et le 31 mai 2011 au motif que cette demande, assujettie à un délai de trois ans était prescrite. La CSST déclarait par ailleurs irrecevable une contestation du travailleur à l'encontre de la décision du 30 juillet 2014 qui faisait droit à sa demande de remboursement pour des frais de médication pour la période du 9 novembre 2011 au 11 mai 2014 au montant de 1 115,89 \$.

Dossier 561224-31-1412

[5] Le 19 décembre 2014, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l'encontre d'une décision de la CSST rendue le 12 décembre 2014, à la suite d'une révision administrative.

[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 25 novembre 2014 et déclare que le travailleur n'a pas droit à la détermination d'un revenu plus élevé en application des dispositions prévues à l'article 76 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*¹ (la loi).

[7] Le 1^{er} janvier 2016, la *Loi instituant le Tribunal administratif du travail*² (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l'article 261 de cette loi, toute affaire pendante

¹ RLRQ, c. A-3.001.

² RLRQ, c. T-15.1.

devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[8] De plus, depuis le 1^{er} janvier 2016, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.

[9] La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.

[10] À l'audience tenue à Québec le 26 avril 2016, le travailleur était représenté par Me André Laporte. Dist. Athlétique & Nutrition DAN inc. (l'employeur) bien que dûment convoqué était absent. La CNESST était représentée par Me Marily Larivière.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 520614-31-1308

[11] Le travailleur soumet dans un premier temps que la CSST a reconsidéré illégalement, par sa décision du 15 mai 2013, une première décision émise le 9 mai 2013 et fixant le montant de l'aide personnelle à domicile versée aux deux semaines à 773 \$.

[12] Le représentant du travailleur soumet par ailleurs que les montants d'aide personnelle à domicile reconnus au travailleur à compter du 1^{er} janvier 2003 doivent être assujettis rétroactivement au paiement des intérêts en vertu de l'article 364 de la loi.

Dossier 556912-31-1411

[13] Le travailleur soumet qu'une réclamation pour des frais de médicaments n'est pas soumise à une prescription de trois ans, mais plutôt de 10 ans.

Dossier 561224-31-1412

[14] Le travailleur demande de fixer l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur en fonction d'un revenu plus élevé en application des dispositions prévues à l'article 76 de la loi à compter de la survenance de la lésion professionnelle du 29 novembre 2002.

LES FAITS ET LES MOTIFS

1- ALLOCATION POUR L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

Dossier 520614-31-1308

[15] Dans ce dossier, le travailleur conteste une décision de la révision administrative en rapport avec le montant de l'aide personnelle à domicile fixé à 711,97 \$ versé aux deux semaines et relativement au refus de la CSST de verser les intérêts sur l'aide personnelle à domicile reconnue à compter du 1^{er} janvier 2003 en vertu de l'article 364 de la loi.

[16] Le Tribunal est d'avis que le travailleur a raison sur les deux points soulevés.

[17] Rappelons que le travailleur, alors âgé de 17 ans, a subi une lésion professionnelle le 29 novembre 2002. Il est impliqué dans un carambolage alors qu'il conduit un camion dans l'exercice de ses fonctions pour son employeur. À cette occasion, le travailleur subit d'importantes lésions, notamment un traumatisme cranio-cérébral, une entorse cervicale et lombaire, un trouble anxieux à caractère post-traumatique chronicisé, une dépression, un syndrome cérébral organique cognitif et émotif de classe 2 et une commotion cérébral.

[18] Par sa décision du 13 août 2013, la révision administrative de la CSST reconnaissait que le travailleur avait droit à l'aide personnelle à domicile à compter du 1^{er} janvier 2003 à raison d'une somme de 711,97 \$ versée aux deux semaines.

[19] Le Tribunal ne revient pas sur ce droit reconnu au travailleur, mais bien sur l'exactitude du montant versé aux deux semaines et sur la question des intérêts rétroactifs.

[20] Soulignons d'abord que la CSST avait émis, le 9 mai 2013, une première décision concernant l'aide personnelle à domicile qu'elle fixait à une somme de 773 \$ qui devait être versée aux deux semaines.

[21] Toutefois, le 15 mai 2013, la CSST rendait une nouvelle décision concernant l'aide personnelle à domicile retenant maintenant une allocation au montant de 711,97 \$ aux deux semaines.

[22] Pour le Tribunal, il s'agit-là d'une reconsidération qui ne respecte pas les conditions de l'article 365 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*³ (la loi) qui se lisent comme suit :

365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

[23] En effet, le Tribunal ne retrouve au dossier aucune erreur ni aucun fait nouveau justifiant une telle modification du montant de l'aide personnelle à domicile. D'autant plus que la preuve révèle qu'avant de reconsidérer sa décision, la CSST n'avait aucunement informé le travailleur de ses intentions.

[24] Le Tribunal constate par ailleurs que la grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile rempli par l'ergothérapeute Mylène Tourigny, le 7 mai 2013, fixait le montant d'aide personnelle total accordé à 1 548 \$ en application du pointage de cette évaluation. Ce montant doit être divisé par deux puisqu'il est versé à toutes les deux semaines. Ce montant correspond à celui apparaissant dans la première décision émise par la CSST le 9 mai 2013, soit 773 \$.

[25] Le Tribunal est donc d'avis qu'il y a lieu de fixer le montant de l'allocation d'aide personnelle à domicile à 773 \$ versée aux deux semaines.

[26] Quant à la question des intérêts, le Tribunal est d'avis que ceux-ci doivent être versés rétroactivement à compter de la date où ceux-ci lui sont dus conformément à l'article 364 de la loi puisque l'aide personnelle à domicile doit être assimilée à une indemnité au sens de cette disposition.

[27] Le Tribunal adhère aux conclusions émises notamment dans l'affaire *Batista*⁴ qui énonçait ce qui suit :

³ RLRQ, c. A-3.001.

⁴ 2012 QCCLP 7803.

[23] Toutefois, suit en 2009, l'affaire *Auclair et Pétro-Canada*¹³ où la juge Carole Lessard, disant adopter l'approche téléologique, précise que l'article 364 doit être interprété selon la lettre et l'esprit général de la loi voulant que le paiement d'intérêts ne puisse s'effectuer qu'à l'égard de l'indemnité de remplacement du revenu, de l'indemnité pour préjudice corporel et des indemnités de décès excluant ainsi la possibilité du paiement d'intérêts sur toute autre forme de prestations prévues à la loi dont celle spécifiquement visée à l'article 158 de la loi et qui a trait à une allocation d'aide personnelle à domicile.

[24] La juge Lessard s'exprime comme suit :

[51] La soussignée ne retient pas la motivation exprimée au sein de ces récentes décisions puisqu'elle préfère adhérer à la motivation initialement offerte au sein du premier courant jurisprudentiel et qui est à l'effet que l'article 364 de la loi doit se limiter à une indemnité versée en argent, à savoir une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité de décès ou une indemnité pour dommage corporel.

[52] En effet, l'intention du législateur est clairement exprimée au sein de l'article 364 de la loi et ce, lorsqu'il réfère au terme « indemnité » au lieu et place du terme « prestation », tel que défini à l'article 2 de la loi.

[53] Référer ainsi au sens ordinaire et grammatical du terme « indemnité » s'harmonise davantage avec l'esprit de la loi, son objet et, par conséquent, l'intention du législateur. En effet, cet article se veut ainsi en accord avec ce qui est déjà énoncé [aux] articles 90 et 135 de la loi.

[54] Ces articles se lisent comme suit :

90. La Commission paie au travailleur des intérêts sur le montant de l'indemnité pour préjudice corporel à compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui a causé l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur.

Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l'indemnité.

1985, c. 6, a. 90; 1993, c. 5, a. 2; 1999, c. 40, a. 4.

135. La Commission paie des intérêts sur le montant de l'indemnité de décès prévue par les articles 98 à 100 à compter de la date du décès du travailleur.

Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l'indemnité.

1985, c. 6, a. 135; 1993, c. 5, a. 3.

[...]

[72] En effet, si le législateur avait voulu que de tels paiements d'intérêts s'effectuent sur toutes formes de prestations, telles que prévues dans la loi, il aurait certes utilisé le terme « prestation » qu'il a défini à l'article 2 de la loi et qui, de façon plus large que le terme « indemnité » inclut non seulement des indemnités versées en argent, une assistance financière mais également tous services fournis en vertu de la loi.

[...]

[75] D'ailleurs, retenir une toute autre interprétation voulant que le législateur, à l'article 364 de la loi, ait prévu le paiement d'intérêts non seulement sur les indemnités prévues à la loi mais également sur toutes les autres formes de prestations qui y sont également prévues, consiste à modifier le texte de l'article 364 au lieu et place de ce dernier.

[76] C'est donc avec respect pour l'opinion contraire que la soussignée conclut que l'article 364 de la loi doit être interprété selon la lettre et l'esprit général de la loi qui est à l'effet que le paiement d'intérêts, tel que prévu par le législateur, ne peut s'effectuer qu'à l'égard des indemnités de remplacement du revenu, des indemnités pour préjudice corporel et des indemnités de décès, excluant ainsi la possibilité du paiement d'intérêts sur toutes autres formes de prestations prévues à la loi dont celle spécifiquement visée à l'article 158 et qui a trait à une allocation d'aide personnelle à domicile.

[...]

[25] Or, avec respect pour l'opinion contraire, la soussignée ne partage pas la conclusion retenue dans l'affaire *Auclair*¹⁴.

[26] La juge Lessard précise que son interprétation voulant que l'article 364 doit se limiter à trois indemnités, soit l'indemnité de remplacement du revenu, l'indemnité de décès et l'indemnité pour préjudice corporel, se veut en accord avec ce qui est énoncé aux articles 90 et 135 de la loi qui prévoit respectivement le paiement d'intérêts sur l'indemnité pour préjudice corporel et l'indemnité de décès.

[27] Conclut-elle que des intérêts sont payables deux fois sur les indemnités pour préjudice corporel et l'indemnité de décès : une fois en vertu des articles 90 et 135 et une deuxième fois en vertu de l'article 364 si jamais ces indemnités sont d'abord refusées au travailleur?

[28] Ainsi, la méthode d'interprétation systématique et logique qui vise à éviter l'incohérence des dispositions d'une loi entre elles nous porte à conclure que l'article 364 ne vise pas l'indemnité de décès ni celle pour préjudice corporel, le législateur ayant déjà prévu spécifiquement le paiement d'intérêts sur ces indemnités aux articles 90 et 135 de la loi respectivement.

[29] Il s'ensuit qu'en revenant à l'interprétation avancée dans l'affaire *Auclair*¹⁵, l'article 364 ne viserait donc que l'indemnité de remplacement du revenu. Or, le législateur n'a pas utilisé les mots « indemnité de remplacement du revenu » à l'article 364 mais bien le mot « indemnité ». Rappelant que le législateur ne parle pas pour ne rien dire, force est de constater que le législateur en utilisant à l'article 364 le mot « indemnité » visait non seulement les indemnités de remplacement du revenu mais également d'autres indemnités.

[30] Au paragraphe 51, la juge écrit que « [...] l'article 364 doit se limiter à une indemnité versée en argent, à savoir une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité de décès ou une indemnité pour dommage corporel ». [Nos soulignements]

[31] Or, les indemnités versées en argent ne se limitent pas à ses trois indemnités. Alors que ces indemnités de remplacement du revenu, de décès et pour dommage corporel sont en effet des indemnités versées en argent, la loi prévoit qu'il y a des indemnités autres que celles-ci, soit celles énoncées à la section IV du chapitre III de la loi qui sont également des indemnités versées en argent.

[32] Pour appuyer sa position, la juge Lessard, au paragraphe 52, écrit que le législateur a clairement exprimé son intention à l'article 364 de la loi car, « [...] il réfère au terme « indemnité » au lieu et place du terme « prestation » tel que défini à l'article 2 de la loi ». Or, le terme « prestation » est défini à l'article 2 de la loi et inclut un montant versé en argent et également une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi. La définition se lit comme suit :

« **prestation** » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[33] D'ailleurs, une certaine jurisprudence¹⁶ retient que le législateur a parlé d'indemnité à l'article 364 de la loi et non de prestation voulant éviter d'accorder des intérêts sur l'assistance médicale et sur un service fourni.

[34] À cet égard, il est pertinent de rappeler la définition suivante du mot « indemnité » retrouvée au dictionnaire *Le Nouveau Petit Robert*¹⁷ :

Indemnité : n.f. – [...] 1. Ce qui est attribué à qqn en réparation d'un dommage, d'un préjudice, ou de la perte d'un droit ➤ compensation, dédommagement, dommage (dommages-intérêts), indemnisation, vx récompense, réparation. [...] 2. Ce qui est attribué en compensation de certains frais ➤ allocation, défraiement, [...]

[35] Donc, une indemnité est un montant d'argent donné à quelqu'un pour réparer un dommage.

[36] D'ailleurs, dans la version anglaise de la loi, le législateur définit le terme « prestation » comme suit :

« **benefit** » : means compensation or an indemnity paid in money, financial assistance or services furnished under this Act.

[Nos soulignements]

[37] Il s'avère d'après cette définition que le législateur assimile à une indemnité versée en argent une compensation.

[38] Enfin, aux paragraphes 72 et 75, la juge Lessard écrit que si le législateur avait voulu que des intérêts soient payables sur toutes formes de prestations, il aurait utilisé le mot « prestation » et que retenir l'interprétation avancée dans l'affaire *Turner*¹⁸ consiste à modifier le texte de l'article 364 de la loi. Or, la soussignée rappelle que dans la version anglaise de l'article 364 de la loi, le législateur a en effet utilisé le terme « prestation ». Cette version se lit comme suit :

364. If a decision made by the Commission, following an application under section 358, or by the Commission des lésions professionnelles acknowledges the right of a beneficiary to a benefit which he had been refused initially or increases the amount of a benefit, the Commission shall pay to the beneficiary the interest accrued from the date of the claim.

The rate of such interest is determined according to the rules prescribed by regulation. Such interest shall be capitalized daily and shall form part of the compensation.

1985, c. 6, s. 364; 1993, c. 5, s. 20; 1997, c. 27, s. 20; 1996, c. 70, s. 42.

[Nos soulignements]

[39] À cet égard, rappelons que la version anglaise de la loi a la même valeur juridique que la version française tel qu'énoncé dans l'affaire *Doré*¹⁹ où la Cour suprême s'exprime comme suit :

24 [...] L'article 7 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, édicte que les versions française et anglaise des lois québécoises «ont la même valeur juridique», ceci en conformité avec l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui exige que les lois de la législature du Québec soient adoptées dans les deux langues officielles, qu'elles fassent pareillement autorité et qu'elles aient le même statut (voir: Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721).

25 Cela dit, il n'empêche que le principe voulant que l'on favorise l'interprétation menant à un sens commun n'est pas absolu. La Cour peut ne pas retenir ce sens s'il paraît contraire à l'intention du législateur au regard des autres principes d'interprétation. L'arrêt R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865, est un bon exemple où notre Cour a préféré la version ayant la portée la plus large parce qu'elle était conforme à l'intention du législateur. À l'époque où la décision a été rendue, l'art. 8 de la Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, ch. O-2, était en vigueur et son al. (2)b) édictait que le sens commun des versions anglaise et française devait être favorisé. Le juge Pratte, au nom de la Cour, a écrit, aux pp. 871 et 872, et 874 et 875:

La règle prescrite par [l'al. 8(2)b)] n'est qu'un guide parmi plusieurs autres, dont il faut se servir pour rechercher le sens d'une loi qui, «selon l'esprit, l'intention et le sens véritables du texte, assure le mieux la réalisation de ses objets» (al. 8(2)d)). La règle de l'al. 8(2)b) n'est pas absolue au point d'automatiquement l'emporter sur tous les autres principes d'interprétation. J'estime donc qu'il ne faut pas retenir la version la plus restrictive si elle va clairement à l'encontre du but de la loi et compromet la réalisation de ses objets au lieu de l'assurer.

...

Un examen approfondi des textes me convainc [...] qu'il ne faut pas s'arrêter aux quelques cas où le texte français, considéré isolément, justifierait une signification plus restrictive. Le sens étroit du texte français ne peut ici restreindre le sens beaucoup plus large des expressions anglaises particulièrement lorsqu'il est évident que tel n'est pas le but visé, bien au contraire. [Je souligne.]

(Voir également: Côté, *Interprétation des lois*, op. cit., aux pp. 310 à 312.)

[40] Il s'avère qu'étant donné que les versions française et anglaise d'un texte législatif font pareille autorité, il y a lieu de tenir compte des deux versions.

[41] Alors que la recherche du sens commun des deux versions pourrait nous conduire à privilégier le texte ayant le sens le plus restreint, en l'occurrence le texte français, la Cour suprême nous enseigne qu'il faut vérifier si ce sens commun est bien

compatible avec l'intention du législateur. C'est ainsi que la Cour suprême dans *R. c. Compagnie immobilière B.C.N.*⁵ affirme que la recherche d'un sens commun n'est qu'un guide parmi d'autres pour découvrir l'intention du législateur.

[42] En l'occurrence, l'utilisation du mot « prestation » à la version anglaise de l'article 364 et la définition anglaise de ce terme nous permettent de comprendre que lorsqu'à la version française le législateur utilise le mot « indemnité », son intention était d'accorder le droit à des intérêts sur toute forme d'indemnité versée en argent telle que l'allocation d'aide à domicile. Cette interprétation se dégage de la comparaison des deux versions de l'article 364 et est cohérente avec les autres dispositions de la loi, nommément celles des articles 90 et 135 de la loi.

[43] De plus, la soussignée considère que cette interprétation de la loi permet d'atteindre les objectifs de la loi en ce que le travailleur sera dédommagé pour le manque à recevoir de l'allocation à laquelle il avait droit en temps utile et pour les conséquences financières de ce retard.

[44] Pour ces raisons, la soussignée considère que l'allocation pour aide personnelle à domicile reconnue au travailleur constitue une indemnité au sens de l'article 364 de la loi et le travailleur a donc droit aux intérêts sur l'indemnité qui lui avait été au départ refusée.

¹³ [2009] C.L.P. 114.

¹⁴ Précitée, note 13.

¹⁵ Précitée, note 13.

¹⁶ *Rousse et Bridgestone Firestone Canada inc.*, 2011 QCCLP 5685.

¹⁷ Josette REY-DEBOVE et Alain ROBERT, *Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française* 2009, nouv. éd., Paris, Le Robert, 2008, p. 1311.

¹⁸ *Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie*, précitée note 11.

¹⁹ *Doré c. Verdun (Ville)*, [1997] 2 R.C.S. 862.

[28] Le Tribunal est d'avis également que l'allocation pour l'aide personnelle à domicile reconnue au travailleur constitue une indemnité au sens de l'article 364 de la loi et que celui-ci a droit aux intérêts sur l'indemnité à compter du 1^{er} janvier 2003, date de la reconnaissance du droit à cette allocation.

2- LES FRAIS DE MÉDICAMENTS

Dossier 556912-31-1411

[29] Dans cette affaire, le travailleur demande le remboursement des frais de médication acquis entre le 6 décembre 2004 et le 31 mai 2011 puisqu'aucune prescription de trois ans ne serait applicable à une telle demande de remboursement telle qu'énoncé par la CSST.

⁵ [1979] 1 R.C.S. 865.

[30] Le Tribunal est d'avis, au contraire, que les frais de médicaments acquis entre le 6 décembre 2004 et le 31 mai 2011 ne sont pas remboursables au travailleur puisqu'un délai de trois ans doit être appliqué. Le Tribunal partage les conclusions énoncées dans l'affaire *Labonté et Fonderie industrielle Laforo inc.*⁶. Dans cette affaire, le travailleur avait réclamé le remboursement du coût des traitements psychologiques, de médicaments, de frais d'ambulance et de frais de déplacement.

[31] Le Tribunal avait décidé que le travailleur n'avait pas droit au remboursement de certains frais étant donné le non-respect du délai de prescription pour faire une telle demande. Le Tribunal a appliqué le délai de trois ans prévu par analogie avec l'article 2925 du *Code civil du Québec*⁷. Le Tribunal adhère aux conclusions de cette décision énoncées comme suit :

[23] Le *Règlement sur l'assistance médicale*³ confirme la portée du droit du travailleur à l'assistance médicale requise par son état. Aucun délai spécifique n'y est prévu pour produire une demande de remboursement de frais. Mais y a-t-il absence de limite de temps pour le faire?

[24] Le tribunal ne le croit pas. Dans la décision *Sinclair et CLP*⁴, la cour supérieure rejetait une requête en révision et confirmait une décision du tribunal selon laquelle il existe une date butoir pour la présentation d'une demande d'aide personnelle.

[27] De par sa nature, la demande d'aide à la réadaptation s'inscrit normalement de façon concomitante à la réclamation d'indemnités de remplacement du revenu ainsi que les autres indemnités octroyées par la loi. Toutefois, en l'absence d'une disposition claire dans la L.A.T.M.P. quant au délai pour produire une demande découlant du chapitre III de la L.A.T.M.P., il est raisonnable pour la C.L.P. d'appliquer à titre supplétif la prescription de trois ans édictée à l'article 2925 C.c.Q.

[28] Le tribunal est d'avis que la C.L.P. s'est bien dirigée en droit en concluant qu'il doit y avoir une date butoir pour la présentation d'une demande d'aide personnelle. La C.L.P. écrit :

53. Plusieurs délais sont prévus à la loi pour poser des gestes. On peut y trouver des délais de 5, 10, 15, 30, 45 jours, de 6 mois, 1 an et même 3 ans.

54. Pour donner un sens à la loi, il faut reconnaître qu'il y a des délais sur tout. C'est ce grand nombre de délais prévus à la loi qui permet de retenir les dispositions de l'article 2925 du Code civil pour remédier à l'absence de délai visant les demandes d'aide personnelle. Une telle demande doit être encadrée d'un délai. Le délai de trois ans prévu à l'article 2925 devient un des plus longs délais en matière de demande d'aide personnelle. De plus, ce délai de trois ans ne court qu'à partir de la reconnaissance du droit à la réadaptation.

[29] La C.L.P. a interprété de façon large et libérale la L.A.T.M.P. en retenant un long délai pour la production d'une demande d'aide personnelle puisque

⁶ 2013 QCCLP 7454.

⁷ RLRQ, c. C-1991.

d'aucuns auraient pu juger d'imposer le délai de six mois édicté par les articles 271 et 272 de la L.A.T.M.P.

[nos soulignements]

[25] Dans une décision⁵ récente, le tribunal applique le même raisonnement concernant une demande de remboursement de frais de travaux d'entretien courant du domicile.

[67] De l'avis du tribunal, cette situation ne saurait toutefois justifier qu'un travailleur puisse réclamer de manière rétroactive, sans limite de temps, le remboursement des frais prévus à l'article 165 de la loi, et ce, pour deux raisons.

[68] D'abord, par les termes mêmes de l'article 146 de la loi, le travailleur est invité à jouer un rôle dans sa réadaptation. Un travailleur fait preuve d'un certain manque de diligence s'il ne s'informe pas auprès de la CSST de son droit d'être remboursé des frais d'un travail d'entretien courant de son domicile lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus accomplir lui-même ce travail en raison des conséquences de sa lésion professionnelle.

[69] De plus, l'existence d'un long délai rend difficile la preuve des frais encourus puisqu'il n'y a généralement pas de pièces justificatives (factures) contemporaines et que, comme dans le présent cas, la preuve des frais engagés repose sur des reçus rédigés plusieurs années après la fourniture du service, et ce, pour des montants la plupart du temps approximatifs. Cela n'apparaît pas très conciliable avec une saine administration de la justice.

[70] Le représentant de la CSST suggère d'appliquer un délai de prescription de six mois à compter de la réclamation en se fondant sur le commentaire suivant mentionné dans une décision de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en révision :

[29] La C.L.P. a interprété de façon large et libérale la L.A.T.M.P. en retenant un long délai pour la production d'une demande d'aide personnelle puisque d'aucuns auraient pu juger d'imposer le délai de six mois édicté par les articles 271 et 272 de la L.A.T.M.P.

[71] Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'aller dans ce sens, comme cela a été le cas dans cette décision.

[72] Dans cette affaire, le travailleur avait demandé à la CSST, le 10 avril 2008, de lui verser rétroactivement au 4 décembre 1995 l'indemnité d'aide personnelle à domicile qui est prévue aux articles 158 et suivants de la loi.

[73] La Commission des lésions professionnelles avait décidé d'appliquer le délai supplétif de trois ans prévu à l'article 2925 du Code civil du Québec, lequel se lit comme suit :

2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

1991, c. 64, a. 2925.

[...]

[75] Le représentant de la CSST demande subsidiairement d'appliquer ce délai de prescription de trois ans.

[76] Une telle approche a été également adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Charron et Marché André Martel inc. dans laquelle la juge administrative procède à une étude approfondie de la question. Elle a été suivie dans d'autres décisions.

[77] Bien que ces décisions portent toutes sur des litiges concernant l'aide personnelle à domicile, le tribunal estime que l'approche retenue sur la prescription d'une demande rétroactive de prestations doit être suivie dans le cas d'une demande de remboursement de frais de travaux d'entretien courant du domicile puisqu'il s'agit essentiellement de la même problématique.

[26] Même si l'article 188 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*⁶ (la loi) se retrouve au chapitre de l'assistance médicale, le même raisonnement devrait être appliqué vu l'absence de délai expressément mentionné. Le tribunal est d'avis que le délai de prescription de trois ans prévu au *Code civil du Québec*⁷ s'applique en l'espèce. Le travailleur n'a pas respecté ce délai, puisqu'il a soumis sa demande en 2012, alors que depuis le 1^{er} avril 2004, il avait droit au remboursement de ces frais. Il s'agit d'un délai de plus de huit ans, ce qui n'est certainement pas un délai que l'on peut qualifier de raisonnable. Le travailleur étant absent à l'audience, il n'a pas fait valoir un motif raisonnable permettant d'être relevé de son défaut.

³ R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.

⁴ 2011 QCCS 3637.

⁵ *Pouliot et Coopérative forestière du Nord-Ouest*, 2013 QCCLP 4546.

⁶ L.R.Q., c. A-3.001.

⁷ C.c.Q.

[32] Ces principes sont applicables à la présente affaire et le Tribunal conclut que la demande de remboursement des frais de médicaments acquis entre le 6 décembre 2004 et le 31 mai 2011 était prescrite. Le Tribunal note qu'au moment de l'acquisition des médicaments, le 6 décembre 2004, le travailleur avait alors plus de 18 ans. On ne peut aucunement soumettre que celui-ci était alors dans l'impossibilité d'agir. Les seules références générales aux conséquences de la lésion professionnelle du travailleur ne permettent pas de conclure en ce sens. Le Tribunal est d'avis que, pour cette période, la demande était donc prescrite.

3- L'APPLICATION DE L'ARTICLE 76 DE LA LATMP

Dossier 561224-31-1412

[33] Le Tribunal doit déterminer si le travailleur doit bénéficier d'une indemnité de remplacement du revenu calculée sur un revenu plus élevé en application des dispositions prévues à l'article 76 de la loi qui se lit comme suit :

⁸ L.R.Q., c. A-3.001.

76. Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.

Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.

1985, c. 6, a. 76.

[34] Le Tribunal est d'avis que la demande du travailleur visant à appliquer cet article est bien fondée. Le Tribunal est d'avis que la preuve prépondérante permet d'établir qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion du 29 novembre 2002 n'eût été de circonstances particulières.

[35] Rappelons que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 novembre 2002 d'une gravité importante ayant mené la CSST à déclarer, le 25 mai 2006, que le travailleur était désormais inemployable.

[36] Le 27 août 2013, le travailleur, par l'intermédiaire de son représentant, demande à la CSST de reconsidérer la base salariale ayant servi au calcul de son indemnité de remplacement du revenu lors de la survenance de la lésion professionnelle du 29 novembre 2002 afin que l'organisme prenne en compte l'emploi plus rémunérateur qu'il aurait pu occuper n'eût été de circonstances particulières pour l'entreprise Pro Scellant Magik Québec à titre de travailleur autonome.

[37] Le 4 novembre 2013, la CSST refuse de reconsidérer la base salariale en vertu de l'article 76 de la loi. Le 23 janvier 2014, la CSST en révision confirme cette décision.

[38] Le Tribunal est d'avis que la preuve administrée devant le Tribunal permet de conclure à l'application de l'article 76 de la loi.

[39] La jurisprudence a énoncé les conditions d'application de cet article notamment dans *Rivest et Voyages au Nordest inc.*⁹ qui écrivait ce qui suit :

[24] Cette disposition exige du travailleur qu'il fasse la preuve de deux conditions soit une incapacité à exercer son emploi d'une durée de plus de deux ans suite à une lésion professionnelle et la démonstration qu'il aurait pu exercer un emploi plus rémunérateur lorsque se manifeste sa lésion n'eût été de circonstances particulières.

[25] Il n'est aucunement remis en cause le fait que le travailleur soit incapable d'exercer son emploi de conducteur de traîneau à chiens et ce, depuis le 28 décembre 1997 soit depuis plus de deux ans.

⁹ C.L.P. 134493-63-0003, 30 novembre 2000, D. Beauregard.

De la preuve au dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que la lésion professionnelle n'est pas consolidée dans toutes les sphères médicales. Le travailleur doit subir une autre intervention chirurgicale.

[26] Reste à déterminer s'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur n'eût été de circonstances particulières. De la preuve soumise, à l'exception de quelques interruptions pour aller travailler à Montréal, le travailleur a occupé un emploi de bûcheron depuis 1976. Plus précisément, il a travaillé de 1990 à 1997 pour les entreprises Déboisement St-Michel et L.F. Beauséjour comme bûcheron et comme ébrancheur au cours de la dernière année.

[40] Le Tribunal fait le constat que la première condition est manifestement rencontrée sur la question de l'incapacité à exercer son emploi d'une durée de deux ans suite à la lésion professionnelle initiale.

[41] Le Tribunal est également d'avis que le travailleur a fait la démonstration qu'il aurait pu exercer un emploi plus rémunérateur lorsque se manifeste sa lésion du 29 novembre 2002 n'eût été de circonstances particulières.

[42] La preuve établit notamment par les pièces produites au dossier, le témoignage du père du travailleur, monsieur Yvon Poulin, et deux entrepreneurs dans le domaine de l'asphaltage, messieurs Richard Fitzback et Daniel Bédard, la réalisation de cette deuxième condition.

[43] Le Tribunal retient à titre de preuve prépondérante qu'en 2002, le travailleur habitait chez son père et qu'il caressait le projet de démarrer une entreprise de scellant à base d'acrylique et de contrats d'asphaltage.

[44] C'est sous les conseils de son père que le travailleur a démarré cette entreprise appelée Pro Scellant Magik Québec à la fin du mois de juin de l'année 2002.

[45] La preuve établie qu'un compte bancaire avait été ouvert au nom de l'entreprise Pro Scellant Magik Québec pour le compte de Dave Poulin le 27 juin 2002.

[46] La preuve établit également que l'entreprise Pro Scellant Magik Québec a fait l'objet d'un enregistrement officiel le 27 juin 2002 au registraire des entreprises pour le compte d'Yves Poulin. Le document déposé au registraire précise que les activités de l'entreprise visent le traitement de l'asphalte par un scellant et des travaux d'asphaltage.

[47] Le travailleur avait également demandé l'impression de carte d'affaires au nom de Pro Scellant Magik Québec comportant le nom de Dave Poulin. Cette carte indique : « applicateur, scellant, acrylique, réparation et pavage d'asphaltage ».

[48] La preuve révèle également que Dave Poulin avait signé, le 31 septembre 2002, un contrat avec monsieur Richard Fitzback, propriétaire de l'entreprise Pavage et Terrassement R.F., octroyant 15 % de commissions à Pro Scellant Magik Québec sur tous les contrats de pavage et de terrassement obtenus par Dave Poulin. Le contrat prévoit également que l'entreprise Pavage et Terrassement R.F. s'engage, comme donneur d'ouvrage, à transférer tous les travaux de scellant, d'asphalte requis à la fin du pavage, et ce, exclusivement en faveur de Pro Scellant Magik Québec.

[49] Les documents produits en preuve révèlent également que Dave Poulin avait signé plusieurs contrats avec des clients pour des travaux qui devaient être effectués par Pro Scellant Magik Québec. Huit contrats signés entre le 28 septembre 2002 et le 15 octobre 2002 ont été produits en preuve.

[50] Le témoignage du père du travailleur révèle, sans avoir été contredit, que plusieurs autres contrats avaient été signés, mais que ceux-ci ont été perdus dans le cadre d'une inondation survenue au sous-sol de la résidence et causant la perte de plusieurs documents comprenant des contrats déjà signés par Dave Poulin dans le cadre de son entreprise Pro Scellant Magik Québec.

[51] Le témoignage du père de Dave Poulin révèle qu'un appareil absolument essentiel aux activités visant le scellant de l'asphalte a fait l'objet d'une commande à la fin de l'été 2002. Il s'agit d'une machine pouvant contenir le produit scellant à base d'acrylique qu'on doit monter pour une camionnette. Toutefois, en raison de la non-disponibilité en inventaire de cet équipement primordial, Dave Poulin n'a pas été en mesure de démarrer immédiatement les activités commerciales de son entreprise suite à la production de sa commande.

[52] Le Tribunal est d'avis que n'eût été de la non-disponibilité de cette pièce d'équipement en inventaire, les activités commerciales de l'entreprise dûment créée par le travailleur auraient pu débiter très concrètement avant la survenance de la lésion professionnelle du 29 novembre 2002.

[53] Pour le Tribunal, il s'agit de façon probante d'une réalité en voie de se concrétiser. Cette entreprise était une réalité qui n'a pu voir le jour en raison de circonstances particulières en raison d'un équipement en rupture d'inventaire.

[54] L'entreprise du travailleur n'était pas une simple possibilité ou une vague hypothèse. Il y a suffisamment d'éléments concrets, tels qu'énoncés ci-haut, qui se sont matérialisés pour conclure que son entreprise était réelle, viable et qu'elle allait débiter des activités commerciales. N'eût été une circonstance imprévisible découlant de la non-disponibilité d'un équipement essentiel en inventaire, cette entreprise aurait débuté ses activités.

[55] Le Tribunal est d'avis que les décisions¹⁰ qui suivent vont dans le sens de l'interprétation proposée par le travailleur et s'appliquent à sa situation par analogie.

[56] Dans ce contexte, le Tribunal est d'avis qu'on doit prendre en compte le revenu plus rémunérateur qu'il aurait pu occuper et dont il a été privé en raison des circonstances particulières établies de façon probante dans le présent dossier.

[57] La preuve non contredite établie à partir des témoignages de deux entrepreneurs en matière d'asphaltage, messieurs Fitzback et Béland, permettent de conclure que le travailleur aurait pu réaliser des revenus en 2002 d'environ 65 000 \$. Le Tribunal est d'avis que le travailleur a droit de bénéficier de l'application des dispositions de l'article 76 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

Dossier 520614-31-1308

ACCUEILLE la contestation de monsieur Dave Poulin, le travailleur, déposée le 28 août 2013;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 août 2013, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une allocation pour l'aide personnelle à domicile à compter du 1^{er} janvier 2003 au montant de 773 \$ aux deux semaines qui sera indexée au coût de la vie à chaque année;

DÉCLARE que tous les montants de l'aide personnelle à domicile versée au travailleur à compter du 1^{er} janvier 2003 doivent faire l'objet du paiement des intérêts conformément à l'article 364 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*.

¹⁰ *Rivest et Voyages Au Nordest inc.*, C.L.P. 134493-63-0003, 30 novembre 2000, D. Beauregard; *Soulières et Tawell Équipements inc.*, C.L.P. 141331-63-006, 2 avril 2001, D. Beauregard; *Bériault et Transports Jean-Louis Allaire et Fils inc.*, C.L.P. 144182-08-0008, 17 janvier 2002, Monique Lamarre; *Léonard et Vitrierie Bellefeuille enr.*, 2006 CanLII 71359 (QC CLP); *Bastarache et Chauffage Géothermique J.G. Samson*, 2010 QCCLP 3711; *Dion et Commission scolaire des Affluents*, 2015 QCCLP 1240; *Nowak et Island Bar*, 2010 QCCLP 1119; *Pilon et Restaurant Steak Cie*, [2004] C.L.P. 803, 2004 CanLII 74605 (QC CLP); *Jolin et Pavillons St-Vincent, St-Joseph, Murray*, C.L.P. 343951-05-0803, 10 février 2009, M. Sauvé; *Pépin et Gilles Leblanc – Dentiste*, 2006 CanLII 69795 (QC CLP); *Richard et J.B.L. Transport inc.*, C.A.L.P. 74151-05-9510, 4 juillet 1997, M. Cuddihy; *Québécor World (Re)*, 2006 CanLII 69722 (QC CLP).

Dossier 556912-31-1411

REJETTE la contestation du travailleur déposée le 6 novembre 2014;

MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 29 septembre 2014;

DÉCLARE que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de médicaments acquis entre le 6 décembre 2004 et le 31 mai 2011.

Dossier 561224-31-1412

ACCUEILLE la contestation du travailleur déposée le 19 décembre 2014;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 décembre 2014, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au versement d'une indemnité de remplacement du revenu à compter de la survenance de sa lésion professionnelle calculée sur la base du revenu plus élevé découlant de son emploi dans une entreprise de scellant en application des dispositions prévues à l'article 76 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles* et selon les maximums prévus à la loi.

Jean-Luc Rivard

Me André Laporte
LAPORTE & LAVALLÉE, AVOCATS INC.
Pour la partie demanderesse

Me Marily Larivière
PAQUET TELLIER
Pour la partie intervenante

Date de l'audience : 26 avril 2016